

Bắc Giang, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**QUY CHẾ
CUỘC ĐẤU GIÁ**

- Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 ;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2016;
- Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 37/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản năm 2016 được Quốc hội khóa XV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27/6/2024;
- Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12; Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12;
- Căn Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Nghị định số 152/2024/NĐ-CP ngày 15/11/2024 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi tại Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 ngày 18/7/2015 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 021728/2025/HDDV-AN ngày 17/02/2025 giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và Công ty đấu giá hợp danh An Nam,

Công ty Đấu giá hợp danh An Nam (sau đây gọi là công ty An Nam) ban hành Quy chế cuộc đấu giá với các nội dung cụ thể như sau:

Điều 1. Tài sản đấu giá

1. Tên tài sản đấu giá hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá

1.1. Tài sản đấu giá

Quyền sử dụng đất diện tích 165,5m² (trong đó: đất ở nông thôn 70,0m², đất trồng cây lâu năm 95,5m²) và tài sản gắn liền với đất của thửa đất số 343, tờ bản đồ số 71, địa chỉ: Thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DE 022322, sổ vào sổ cấp GCN: CS-

00050/sổ ĐC: Q2-DA, tr 92 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang cấp ngày 07/4/2022 cho ông Vũ Văn Giang và bà Vũ Thị Ghi.

- Quyền sử dụng đất có các cạnh tiếp giáp như sau:
 - + Phía Tây giáp nhà Vũ Văn Trảng, Nguyễn Văn Hạt có chiều rộng là 9,28m + 3,25m;
 - + Phía Đông giáp đường xóm có chiều rộng là 12,24m;
 - + Phía Nam giáp nhà ông Vũ Trường Giang có chiều dài là 10,01m + 3,30m (thửa đất số 344);
 - + Phía Bắc giáp nhà ông Vũ Trường Giang có chiều dài 13,42m (thửa 342).
- Tài sản gắn liền với đất: Tường bao dài 24,77m, cao 1,8m, có tổng diện tích 44,58m², tường 110mm, đổ trụ, xây hoàn thiện, chưa chất.

- Cây trồng trên đất gồm:

- + 07 cây bưởi đường kính gốc 5-7cm;
- + 01 khóm chuối gồm: 02 cây to đã trở buồng và 02 cây nhỏ.

* Đặc điểm, hiện trạng của tài sản đấu giá theo Biên bản về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 22/8/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang và Chứng thư thẩm định giá số 266/2024/385/CT-TPV ngày 01/11/2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong.

1.2. Nơi có tài sản: Thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

2. Giá khởi điểm của tài sản: 625.298.000 đồng (Sáu trăm hai mươi lăm triệu, hai trăm chín mươi tám nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và người mua được tài sản phải chịu các loại chi phí, lệ phí này nếu có.

3. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Khoản tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá không hoàn trả cho người đăng ký tham gia đấu giá, kể cả trường hợp hồ sơ không hợp lệ.

Điều 2. Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền được bán đổi với tài sản đấu giá

- Công văn số 425/CTHADS-NV ngày 17/02/2025 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị ký Hợp đồng bán đấu giá tài sản (vụ Vũ Văn Giang)
- Bản án số 61/2021/HS-ST ngày 10/11/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang;

- Bản án số 507/2022/HS-PT ngày 19/7/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 22/QĐ-CTHADS ngày 15/11/2022 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang;
- Quyết định số 05/QĐ-CTHADS ngày 12/8/2024 của Chấp hành viên Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản ;
- Biên bản về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ngày 22/8/2024;
- Chứng thư thẩm định giá số 266/2024/385/CT-TPV ngày 01/11/2024 của Công ty cổ phần thẩm định giá và giám định Tiên Phong;
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 3. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá

1. Đối tượng được tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện tham gia đấu giá trong Quy chế này và của pháp luật, trừ các đối tượng không được tham gia đấu giá thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì được tham gia đấu giá.

2. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

3. Điều kiện tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

3.1. Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá quy định tại khoản 1 Điều 3 Quy chế này.

3.2. Đã nộp đầy đủ thành phần hồ sơ tham gia hợp lệ, đúng thời hạn theo quy định của quy chế này;

3.3. Đã nộp tiền mua hồ sơ và khoản tiền đặt trước đúng, đủ theo quy định của quy chế này.

Điều 4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng liên quan đến tài sản

1. Thời gian: Ngày 05, 06, 07/3/2025 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm: Thôn Cẩm Hoàng, xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Điều 5. Bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

1. Cách thức mua hồ sơ tham gia đấu giá

Khách hàng mua hồ sơ trực tiếp theo thời gian và địa điểm quy định tại khoản 2 điều này

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 28/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/03/2025 (Trong giờ hành chính và ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh An Nam, địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Điều 6. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp cho công ty đấu giá hợp danh An Nam theo quy định tại khoản 3 điều này và nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty đấu giá hợp danh An Nam theo quy định tại khoản 4 Điều này.

- Người đến nộp hồ sơ tham gia đấu giá phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp đến mua/nộp hồ sơ.

Trường hợp ủy quyền cho người khác đi mua hồ sơ mời tham gia đấu giá hoặc nộp hồ sơ tham gia đấu giá thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định.

- Đối với cá nhân phải cung cấp 01 bản Căn cước công dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc đối chiếu).

- Đối với tổ chức phải cung cấp 01 bản Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc đối chiếu) và 01 bản Giấy đăng ký doanh nghiệp của tổ chức (bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc đối chiếu).

2. Hồ sơ tham gia đấu giá khách hàng phải nộp 01 bộ, bao gồm:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty An Nam phát hành (Bản chính);

- Hóa đơn mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (*Bản sao*);

Người mua hàng trong hóa đơn phải thể hiện đúng tên của người đăng ký tham gia đấu giá.

- Văn bản ủy quyền (*Bản chính*) và CCCD của người được ủy quyền (*Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu*) trong trường hợp ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá;

- **Đối với khách hàng là cá nhân:** Căn cước công dân của người đăng ký tham gia đấu giá (*Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu*);

- **Đối với khách hàng là tổ chức:**

+ Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức (*còn hạn sử dụng*) (*Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu*);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (*Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có bản gốc để đối chiếu*).

Hồ sơ tham gia đấu giá phải đầy đủ thành phần và đúng như nêu trên mới được xác định là hồ sơ hợp lệ. Trường hợp thiếu một trong các thành phần và/hoặc không đúng như nêu trên được coi là hồ sơ không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia đấu giá và không được trả lại.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 28/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/03/2025 (*Trong giờ hành chính và ngày làm việc*).

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh An Nam, địa chỉ: Số 59, đường Cà Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

4. Thời gian, cách thức nộp tiền đặt trước

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút ngày 28/02/2025 đến 16 giờ 30 phút ngày 14/03/2025

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh An Nam.

+ Số tài khoản: **039783330089**

Tại Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LP bank) – Chi nhánh Bắc Giang.

+ Nội dung nộp tiền: "*Tổ chức/cá nhân tham gia đấu giá_mã số thuế/số CCCD_nộp TĐT ĐGTS THA vụ Vũ Văn Giang*".

* **Lưu ý:** Tiền đặt trước phải được nộp vào tài khoản và phải được báo có trong tài khoản nêu trên của công ty Đấu giá hợp danh An Nam theo quy định của ngân hàng đúng thời hạn nộp tiền tại quy chế này. Quá thời hạn nêu trên mà khoản tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa được báo có thì bị coi là không đủ điều kiện tham gia đấu giá do nộp tiền đặt trước không đúng thời gian theo quy định.

Trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời điểm 07h30 phút ngày 28/02/2025 thì vẫn được coi là hợp lệ nhưng không được tính tiền lãi phát sinh nếu có.

4. Thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá

- Công ty đấu giá hợp danh An Nam thông báo cho người không đủ điều kiện tham gia đấu giá chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày mở phiên đấu giá bằng 1 trong các hình thức: Qua điện thoại, zalo, nhận thông báo trực tiếp, thông báo trên các kênh truyền thông của Công ty An Nam,... Khách hàng tham gia đấu giá có trách nhiệm thường xuyên cập nhật để nắm được thông tin cũng như phối hợp cùng Công ty An Nam thực hiện.

- Khách hàng đăng ký hình thức nhận thông báo trong trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá tại phiếu đăng kí tham gia đấu giá.

Điều 7. Hình thức, phương thức, cách thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

3. Cách trả giá

- Tại phiên đấu giá, khách hàng được phát số thẻ trả giá tương ứng với thẻ khách hàng tham gia đấu giá do công ty An Nam cung cấp, khách hàng trả giá theo sự điều hành của đấu giá viên. Khách hàng giơ thẻ để được trả giá, khách hàng nào giơ thẻ trước thì được trả giá trước, trường hợp có từ 2 khách hàng trở lên cùng giơ thẻ thì thứ tự trả giá sẽ theo sự điều hành của đấu giá viên.

- Người trả giá đầu tiên chỉ được trả tối đa không quá 03 bước giá. Từ người trả giá thứ hai trở đi sẽ không giới hạn số lần bước giá có thể trả.

- Giá trả được coi là hợp lệ:

+ Trả giá theo sự điều hành của đấu giá viên;

+ Khách hàng chỉ được trả giá sau khi đã giơ thẻ khách hàng;

+ Khách hàng tham gia đấu giá phải trả giá bằng lời nói;

+ Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả.

+ Bước giá: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Cách thức áp dụng bước giá như sau:

Người trả giá sau so với người trả giá trước liền kề phải cách nhau tối thiểu 1 bước giá. Người tham gia đấu giá trả giá bằng cách trả thêm “n” lần của bước giá (n là số tự nhiên 1, 2, 3 ...) so với giá khởi điểm hoặc giá trả của người trả giá trước liền kề.

Giá trả của khách hàng tại mỗi lần trả giá được tính là giá khởi điểm (đối với lần trả giá đầu tiên) hoặc giá trả của người trả giá trước liền kề + “n” lần bước giá (n x bước giá);

+ Khoảng cách giữa các lần trả giá không quá 03 phút.

+ Trường hợp giá trả của khách hàng thấp hơn giá khởi điểm hoặc trả không đúng số bước giá (n lần bước giá) hoặc hết thời gian trả giá 03 phút mà không trả giá hoặc giơ thẻ mà không thực hiện trả giá bằng lời nói thì khách hàng đó sẽ bị mất quyền trả giá đối với lần trả giá đó.

- Giá trả không hợp lệ là những trường hợp không thực hiện đúng quy định về cách trả giá được coi là hợp lệ nêu trên.

- Việc trả giá kết thúc khi không còn ai tham gia trả giá.

4. Xác định người trúng đấu giá

Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn.

Điều 8. Phiên đấu giá

1. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

- Thời gian: **09 giờ 00 phút ngày 19/3/2025.**

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh An Nam

Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, Bắc Giang.

Thời gian, địa điểm đấu giá có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế. Trường hợp có sự thay đổi, công ty An Nam sẽ thông báo đến người có tài sản và khách hàng tham gia đấu giá và những người có liên quan đến phiên đấu giá được biết theo quy định.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác hay mặt mình thực hiện các thủ tục để tham gia đấu giá. Trường hợp ủy quyền này phải có Văn bản ủy quyền theo quy định.

2. Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và điểm g khoản 5 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, cụ thể:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

d1) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

d2) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

d3) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 9. Những trường hợp không tổ chức đấu giá

Trước ngày tổ chức phiên đấu giá, người có tài sản đấu giá hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền có văn bản yêu cầu dừng việc tổ chức phiên đấu giá thì công ty An Nam sẽ không tổ chức phiên đấu giá.

Điều 10. Những trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự phiên đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

6. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

7. Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

8. Không tham gia phiên đấu giá đúng thời gian quy định mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; không có giấy ủy quyền cho người khác tham gia thay;

9. Người trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá tại phiên đấu giá;

10. Không chấp hành sự điều hành của đấu giá viên;

11. Trả giá bằng thẻ không phải của mình

12. Có hành vi vi phạm quy chế phiên đấu giá khác mà đấu giá viên xét thấy cần phải truất quyền tham gia đấu giá của người đó hoặc có hành vi vi phạm thuộc trường hợp mà pháp luật quy định phải truất quyền tham gia đấu giá.

Điều 11. Xử lý tiền đặt trước

1. Đối với khách hàng trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của khách hàng được chuyển thành tiền đặt cọc theo quy định tại khoản 5, Điều 39 Luật Đấu giá tài sản 2016 và điểm b khoản 24 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối với khách hàng không trúng đấu giá, công ty An Nam sẽ trả lại tiền đặt trước (*trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này*) trong thời gian và hình thức như sau:

- Thời gian: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá.
- Hình thức trả lại tiền đặt trước: Công ty An Nam chuyển tiền theo thông tin khách hàng cung cấp tại phiếu đăng ký thông tin tài khoản đã nộp trong hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

3. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

a) Người tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá, đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản 2016 và điểm g khoản 5 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật Đấu giá tài sản 2016;

d) Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản 2016 và khoản 32 Điều 1 Luật số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

e) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản 2016.

Điều 12. Những quy định tại phiên đấu giá

1. Khi đến yêu cầu giao dịch đề nghị khách hàng xếp hàng chờ làm thủ tục, tuân theo sự hướng dẫn của Công ty An Nam, đồng thời hợp tác với Công ty An Nam để công việc được nhanh chóng, thuận tiện.

- *Người tham gia đấu giá có trách nhiệm:* Xuất trình Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân/CM sĩ quan quân đội, quân nhân, giấy tờ chứng minh đã nộp tiền đặt trước, văn bản ủy quyền (*trường hợp được ủy quyền*), hóa đơn mua hồ sơ tham gia đấu giá để kiểm tra; điểm danh; ngồi đúng vị trí được công ty An Nam sắp xếp.

2. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá có quyền từ chối tiếp những khách hàng có hành vi, lời nói, ăn mặc thiếu lịch sự hoặc sử dụng rượu, bia, chất kích thích khác làm ảnh hưởng đến văn minh, trật tự chung. Trong trường hợp cần thiết, Công ty An Nam có thể đề nghị sự can thiệp của cơ quan Công an và các

cơ quan có thẩm quyền để duy trì trật tự và sự an toàn cho ban tổ chức và cho những người tham gia phiên đấu giá.

3. Chỉ có người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá hoặc người được ủy quyền hợp lệ mới được vào phòng đấu giá;

4. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc phải được trình bày trước khi tiến hành phiên đấu giá để được xem xét, giải quyết. Công ty An Nam không giải quyết đối với các thắc mắc, khiếu kiện được trình bày khi phiên đấu giá đang tiến hành.

5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong Hội trường đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá có các hành vi sau đây:

5.1. Tự ý thay đổi vị trí chỗ ngồi đã được công ty An Nam sắp xếp;

5.2. Đi lại tự do trong phòng đấu giá; gây rối; trao đổi gây mất trật tự trong Hội trường đấu giá.

5.3. Tranh luận với Đấu giá viên điều hành đấu giá với bất kỳ lý do nào. Có hành vi, lời nói xúc phạm Đấu giá viên điều hành; nhân viên Công ty An Nam người thuộc đơn vị giám sát phiên đấu giá; khách mời tham dự phiên đấu giá hoặc người tham gia đấu giá khác; cá nhân có nhiệm vụ trong phiên đấu giá.

5.4. Hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng chất kích thích trong hội trường đấu giá; mang chất cháy nổ, vũ khí, chất kích thích vào khu vực tổ chức phiên đấu giá.

5.5. Sử dụng điện thoại di động các thiết bị ghi âm, ghi hình trong phòng tổ chức phiên đấu giá.

5.6. Tự ý ra khỏi phòng đấu giá.

6. Nghiêm cấm mọi hành vi làm lộ bí mật, tiếp tay, môi giới, móc ngoặc, thông đồng với những người tham gia đấu giá, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, cố tình làm cho phiên đấu giá không thành.

Người tham gia đấu giá vi phạm các hành vi như nêu trong điều này và các điều khác thuộc quy chế này, tùy theo mức độ sẽ bị lập biên bản truất quyền tham gia đấu giá, bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 13. Xử lý các tình huống phiên đấu giá

1. Rút lại giá đã trả

Tại phiên đấu giá, người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ mức giá của người trả giá liền kề trước đó. Trong trường hợp không có người trả giá tiếp thì phiên đấu giá không thành. Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia đấu giá tiếp và không được hoàn trả khoản tiền đặt trước.

2. Từ chối trúng đấu giá

Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít

nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kê chấp nhận mua tài sản đấu giá. Giá trúng đấu giá là giá mà người trả giá liền kê đã trả (*không cộng thêm khoản tiền đặt trước*);

Trường hợp giá liền kê cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối trúng đấu giá, hoặc trường hợp người trả giá liền kê không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 14. Thẩm quyền của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá

1. Điều hành phiên đấu giá theo quy định của pháp luật và quy chế cuộc đấu giá.

2. Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại điều 9 Quy chế này.

3. Tạm ngừng hoặc dừng phiên đấu giá để nhắc nhở, lập biên bản xử lý vi phạm Quy chế phiên đấu giá.

4. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

6. Xử lý các tình huống phát sinh tại cuộc đấu giá chưa được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và pháp luật có liên quan trên nguyên tắc khách quan, minh bạch, công bằng, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan.

Điều 15. Phương thức thanh toán và giao nhận tài sản

1. Phương thức thanh toán

Người mua được tài sản bán đấu giá phải nộp tiền vào tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành và không được gia hạn thêm. Trường hợp người mua được tài sản đấu giá không nộp hoặc nộp không đủ tiền mua tài sản trong thời hạn quy định thì cơ quan thi hành án dân sự căn cứ quy định của pháp luật hủy bỏ giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, hủy bỏ hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc yêu cầu Tòa án hủy bỏ theo quy định của pháp luật.

2. Phương thức giao nhận tài sản

Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày người trúng đấu giá nộp đủ tiền, cơ quan thi hành án dân sự tổ chức việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan. Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án dân sự trong việc giao tài sản cho người mua được tài sản đấu giá. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản đấu giá thành mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Điều 16. Quyền hạn, nghĩa vụ của người tham gia đấu giá và người trúng đấu giá

1. Quyền hạn và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá

1.1. Quyền hạn

- Được Công ty Đấu giá hợp danh An Nam cung cấp đầy đủ các thông tin về pháp lý của tài sản và những thông tin khác có liên quan đến tài sản.

- Được trả giá theo quy định của pháp luật.

- Được trả lại tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá (*trong giờ hành chính*) trừ các trường hợp tại Điều 11 Quy chế này.

1.2. Nghĩa vụ

- Tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản và cam kết đã tham khảo kỹ hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá, trực tiếp xem tài sản và đồng ý mua tài sản theo nguyên trạng và nhận tài sản trúng đấu giá như hiện trạng và trên hồ sơ đã được xem/giám định trước đó.

- Xác định rõ đây là tài sản kê biên thi hành án, hợp đồng đấu giá tài sản và hợp đồng mua bán tài sản đấu giá có thể bị hủy hoặc sửa đổi khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền; trong trường hợp kết quả đấu giá bị hủy thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận.

- Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế này và thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

- Chấp hành đúng quy định trong quy chế cuộc đấu giá do Công ty An Nam phát hành;

- Có trách nhiệm quản lý thẻ khách hàng đã được nhận. Công ty An Nam không chịu trách nhiệm về việc người đăng ký tham gia đấu giá để người khác sử dụng thẻ của mình để trả giá.

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

2.1. Quyền hạn

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2.2. Nghĩa vụ

- Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

- Người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.

- Người trúng đấu giá tài sản có trách nhiệm nắm tình trạng của Tài sản đấu giá; tự liên hệ với cơ quan chức năng để thực hiện thủ tục kê khai, nộp thuế, phí,

lệ phí, phí khác và chuyển quyền quyền sở hữu tài sản, hợp thức hóa giấy tờ theo quy định của pháp luật.

- Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí công chứng, chứng thực, xác nhận Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá *(nếu có)*.

- Người trúng đấu giá cam kết đã tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh *(kể cả các quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh trước khi mua tài sản)* đến tài sản đấu giá và các giấy tờ về tài sản của việc mua tài sản đấu giá.

- Người trúng đấu giá tài sản đồng ý rằng: Kể từ sau khi hoàn thành việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, Bên có tài sản đấu giá không chịu trách nhiệm về bất kỳ nghĩa vụ, tranh chấp nào *(bao gồm đã phát sinh trước hoặc sau khi bán tài sản)* liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản đấu giá.

- Trường hợp vì lý do khách quan mà các bên chưa lường hết được, tài sản trúng đấu giá không thể bàn giao cho người trúng đấu giá thì các bên liên quan cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận, thống nhất cách giải quyết trên cơ sở công bằng, tự nguyện, cùng có lợi để đi đến quyết định cuối cùng, các bên không có trách nhiệm bồi thường cho nhau.

- Trường hợp, Bên người có tài sản đấu giá đã thực hiện xong trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá nhưng Người trúng đấu giá lần tránh không thực hiện hoặc thực hiện không hết trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá *(như không nhận giấy tờ gốc, không nhận hiện trạng, không làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản)* thì xử lý theo quy định của pháp luật và các quy định khác có liên quan và Người trúng đấu giá hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

- Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ hợp đồng.

Điều 17. Những quy định khác

1. Khách hàng tham dự phiên đấu giá có trách nhiệm giữ trật tự, không trao đổi bàn bạc, tuân thủ các quy định của Công ty và người điều hành phiên đấu giá trong suốt thời gian đấu giá.

2. Trong mọi trường hợp, người tham gia đấu giá hiểu rằng, người tham gia đấu giá tự xác định thuộc đối tượng tham gia đấu giá và không thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá theo quy định của quy chế này và quy định của pháp luật. Đồng thời người tham gia đấu giá hiểu rằng đã tìm hiểu quy định của pháp luật, hiểu các rủi ro có thể xảy ra khi tham gia đấu giá tài sản quy định tại quy chế này hoặc theo quy định của pháp luật mà thuộc trường hợp pháp luật chưa điều chỉnh hoặc quy định chưa rõ ràng. Người tham gia đấu giá chấp nhận các rủi ro đó và chấp nhận tham gia đấu giá.

3. Người tham gia đấu giá tự xác định và hiểu các hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và của Quy chế này.

4. Người tham gia đấu giá chấp nhận các nội dung quy định tại Quy chế này, chấp nhận hiện trạng của tài sản thì mới đăng ký tham gia đấu giá.

5. Mọi ý kiến khiếu nại, thắc mắc phải được trình bày trước khi tiến hành phiên đấu giá để được xem xét, giải quyết. Công ty An Nam không giải quyết đối với các thắc mắc, khiếu kiện được trình bày khi phiên đấu giá đang tiến hành.

6. Những nội dung khác liên quan đến phiên đấu giá không quy định trong Quy chế này thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành và theo sự điều hành của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá./.

Nơi nhận:

- Cục Thi hành án dân sự
Tỉnh Bắc Giang;
- Người tham gia đấu giá;
- Niêm yết, thông báo công khai
theo quy định;
- Lưu: HS, VT.



Nguyễn Thị Lê